

1507064-96.2020.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507064-96.2020.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507064-96.2020.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2251702/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 9603535 - 07º D.P. GUARULHOS, 3341/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 3350/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 3406/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2251702 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE NOGUEIRA NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

KAIQUE NOGUEIRA NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º-A, I, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de setembro de 2020, à tarde, na Rua Jeremoabo, 125, Presidente Dutra, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Cícero Eder da Silva, 21 caixas de cosméticos, avaliadas, no total, em R\$7.170,76, pertencentes à empresa DIAS TRANSPORTADORA, bem como um celular e um som automotivo, avaliados, no total, em R\$ 700,00, pertencentes à vítima Cícero Eder da Silva (fls. 10/11 e 18/19) (fls. 47/48).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/42).

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2020 (fls. 49/50).

Antes mesmo de ser citado, o acusado constituiu defensor e apresentou resposta à acusação (fl. 53).

O réu foi citado pessoalmente em 22 de março de 2021 (fls. 67/68).

Em 8 de outubro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 69/73).

Nessa data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos da vítima e duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

O Ministério Público, após colheita da prova e interrogatório do réu, entendeu que surgiram elementos novos que dão nova definição jurídica dos fatos, razão pela qual promoveu ao aditamento da denúncia, para imputar ao réu o delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo o aditamento, o acusado, em data incerta, mas até 24-9-20, na cidade de Guarulhos, adquiriu um aparelho celular, sabendo que se tratava de produto de crime.

Após manifestação da defesa, o aditamento da denúncia foi recebido e o réu foi reinterrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pela portaria (fl. 01), boletins de ocorrência (fls. 03/07; fls. 05/06 e fls. 07/09), auto de exibição/apreensão e entrega (fls. 10/11), auto de avaliação (fls. 18/19), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado KAIQUE NOGUEIRA NUNES, em solo policial, declarou que, comprou o aparelho celular de um desconhecido por R\$ 150 (cento e cinquenta reais), "quando de um rolê na favela" (SIC), próximo a sua residência. Não sabe dizer quem era a pessoa que lhe vendeu o aparelho. Comprou o aparelho celular em 23/09/2020, no período da tarde. Informou que é usuário de maconha e cocaína, e que comprou o aparelho de uma pessoa que desejava comprar entorpecente, pois era usuário como o interrogado (fls. 14/15). Em juízo, negou ter participado do delito de roubo. Admitiu, por outro lado, que estava com o celular. Comprou de uma pessoa desconhecida que pediu para comprar um salgado. O rapaz parecia ser usuário de drogas. Pagou R\$180,00 pelo aparelho. O celular estava bloqueado e pagou para desbloqueá-lo. Disse que o rapaz falou que o celular não era roubado. Estava passando por dificuldades, precisava de um celular, apareceu a oportunidade, então, resolveu comprar mesmo assim.

A vítima CÍCERO EDER DA SILVA, em solo policial, declarou que exerce a função de motorista, agregado a empresa Dias Transportadora e em data de 17/09/2020, a tarde, trafegava pela Rua Jeremoabo pelo bairro da Presidente Dutra para realização de uma entrega quando foi abordado por um indivíduo, o qual, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu diversos produtos cosméticos (21 caixas) assim como o celular do declarante. Em 23/09/2020, policiais civis informaram que o celular do declarante foi encontrado e que deveria comparecer a unidade policial para realizar o reconhecimento de pessoa. Efetivado o reconhecimento em questão que resultou em positivo para o autor do delito. No ato recebeu seu aparelho celular de volta (fl. 12). Em juízo, disse que estava fazendo entregas e saiu do carro para auxiliar o ajudante. Quando foi entrar no veículo, um indivíduo com capuz o abordou e disse que queria a carga dele. O rapaz colocou a arma em sua barriga e perguntou se o carro tinha rastreador. O rapaz levou o veículo com a carga e seu aparelho celular. Em seguida, ligou para a empresa de rastreamento, que indicou onde estava o veículo. Foi ao local cerca de 5, 10 minutos depois dos fatos, tendo encontrado o carro, que já estava sem a carga. Não chegou a ver o rosto do roubador, pois a todo o tempo ele falava para não olhar. Só soube dizer que o rapaz tinha entre 1,75 e 1,80 e era pardo. Cerca de 30 dias

depois, soube que abordaram a pessoa que estava com seu celular e também estaria envolvida em outro roubo. Foi até a delegacia e realizou o reconhecimento. Não pôde dar certeza se que a pessoa que lhe foi apresentada seria o roubador porque não viu o rosto do indivíduo durante o roubo. Não leu o que assinou na delegacia porque achou que fosse a documentação para receber seu celular de volta. Falou na delegacia que não podia dar certeza. Ao ver o réu, que estava acompanhado de outros presos, disse não ter condições de reconhecer. Não soube dizer nem se algum dos presos mostrados seria o rapaz que lhe foi apresentado na delegacia.

Os policiais civis FÁBIO FERREIRA e CAMILO ANDRÉ PIMENTEL GONÇALVES, em sede policial, em depoimentos semelhantes, narraram que, na ocasião dos fatos, ou seja, no dia 24/09/2020, encontravam-se em diligências pelo bairro Parque Residencial Bambi, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual estava na posse de um celular. O indivíduo foi submetido a revista pessoal, contudo não portava nada de ilícito. Foi indagado sobre a procedência do celular que estava na posse dele, tendo ele dito que havia comprado de um desconhecido há pouco dias. Foi feita pesquisa pelo IMEI do celular, o qual constou ser produto de roubo registrado conforme o RDO de nº 3341/2020. Foi mantido contato telefônico com a vítima Cicero Eder que foi orientado a comparecer a Unidade Policial, o qual compareceu e em sala específica procedeu o auto de reconhecimento de pessoa, reconhecendo sem sombra de dúvida o indiciado Kaique Nogueira Nunes como sendo o autor do roubo em que foi vítima, no dia 17/09/2020, quando efetuava entregas de cargas/mercadorias no bairro Presidente Dutra, sendo o roubo registrado por meio do RDO de nº 3341/2020 (fls. 38/39).

Em juízo, o policial civil FÁBIO FERREIRA, relatou que afirmou que o réu foi abordado em frente a sua residência, tendo sido com ela apreendido um celular. Em consulta ao sistema, verificou-se que o aparelho celular que estava com o réu era produto de roubo. O réu não deu nenhuma explicação para a posse do aparelho. Soube que a vítima esteve na delegacia e realizou o reconhecimento.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil CAMILO ANDRÉ PIMENTEL GONÇALVES, o qual, em juízo, confirmou ter abordado o réu em poder de um celular produto de roubo.

Pois bem, pelo cotejo da prova colhida no decorrer da instrução criminal, em especial pelos depoimentos dos policiais militares e pela própria versão do acusado, forçoso reconhecer que restou incontroverso nos autos que o acusado adquiriu e no dia dos fatos trazia consigo o celular apreendido.

A origem ilícita do aparelho também é inquestionável, diante do boletim de ocorrência relativo ao roubo do aparelho (fls. 13/14) bem como das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima dando conta da subtração de seu celular, sendo certo que não houve insurgência por conta da defesa quanto a tal ponto.

A controversa, portanto, se restringe ao dolo do agente.

Neste ponto, tratando-se de delito de receptação e ante a impossibilidade de perscrutar o íntimo do agente, a detecção do dolo há que ser feita mediante análise da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvam a infração.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

“Apelação. Crimes de receptação dolosa e falsa identidade. Sentença condenatória.

Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante por ambos os delitos. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida. 3. Comete o crime de falsa identidade, o indivíduo que, para ocultar seus antecedentes, fornece nome de terceiro.

Inexistência na espécie, de direito à autodefesa. 4. Penas que não merecem reparo.

Recurso desprovido.” (Apelação nº 0037665-12.2014.8.26.0050 - Relator: Laerte Marrone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 19/10/2015; Data de registro: 20/10/2015)

“RECEPTAÇÃO. Pretendida a ABSOLVIÇÃO por atipicidade da conduta. Ausência de dolo. Descabimento. Circunstâncias fáticas evidenciam o dolo na conduta do recorrente. Penas bem dosadas. Recurso não provido. (Apelação nº 0032514-63.2011.8.26.0602 - Relator: Amaro Thomé; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito

Criminal; Data do julgamento: 08/10/2015; Data de registro: 20/10/2015).

"Processo penal. Prova. A apreensão da res em poder do réu gera presunção de autoria e inverte o ônus da prova. [-] Prova. Crime de receptação dolosa. Dolo. Suficiência de sua demonstração por indícios e/ou circunstâncias exteriores que envolveram os fatos, desde que não contrariados por outros elementos de convicção. (Apelação nº 0026330-30.2013.8.26.0050 - Relator: Souza Nery; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 11/09/2015; Data de registro: 15/10/2015).

Logicamente que tal ilação só pode ser feita em situações claras e cristalinas, exatamente como no caso em análise, onde o réu alegou ter adquirido o aparelho de um desconhecido, que aparentava ser usuário de droga, pessoa que não possuía qualquer documentação do aparelho, nem lhe forneceu nota fiscal da venda do bem, além de ter pago valor muito abaixo do mercado e o aparelho estar bloqueado. Ora, a própria versão do acusado, a despeito de sua negativa, já é indicativo suficiente de seu dolo, eis que não é crível que alguém adquira celular bloqueado, de pessoa desconhecida, sem qualquer documentação, por valor bem abaixo do de mercado, e não tenha ciência de ser o celular produto de crime. Ressalte-se inclusive, que embora o réu não tenha admitido ter ciência da origem ilícita, confirmou ter suspeitado de tal origem e mesmo assim decidido por comprar, para "aproveitar a oportunidade", o que revela que agiu com dolo. Inviável, assim, a absolvição do réu por falta de provas, assim como a desclassificação para a forma culposa, uma vez que a hipótese exorbita a mera negligência, segundo um raciocínio que adote como parâmetro o discernimento médio de um cidadão comum. Assim, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a culpabilidade do acusado, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos do aditamento à denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, verifico que o réu praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, o que torna sua conduta mais grave. Desta feita, de acordo com a circunstância judicial desabonadora apontada, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Cumpra salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Na segunda fase da pena, presente a atenuante da confissão. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, eis que o réu ostenta uma condenação transitada em julgado, em data anterior aos fatos, pelo delito de roubo majorado (processo nº 0000205-83.2017.8.26.0535, da 4ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução de pena nº 0009578-68.2017.8.26.0041, DEECRIM 9ª RAJ), sendo reincidente específico. Se isso não bastasse, o réu ostenta mais uma condenação, transitada em julgado, por fatos posteriores, também pelo delito de roubo (processo nº 1500398-37.2020.8.26.0626, da Vara Criminal do Foro de São Sebastião - processo de execução nº 0002630-89.2021.8.26.0520, DEECRIM 9ª RAJ, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 107/109 e F.A. de fls. 97/101 e fls. 102/106). Assim, compenso a atenuante com a agravante e mantenho as penas em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, as quais torno definitivas ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da reincidência, impossível a concessão do "sursis" ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A despeito da quantidade da pena aplicada, comiserando a reincidência do réu e o fato de ter praticado novo crime quando cumpria pena em regime aberto, fixo regime inicial SEMIABERTO.

considerando que o acusado respondeu o processo em liberdade, não entendo que haja justificativas para a decretação de sua prisão cautelar neste momento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR KAIQUE NOGUEIRA NUNES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1 (UM) ANO e 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, na forma da lei.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;

2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 03 de março de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA